UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Facultad de Ciencias del Trabajo · Grado en RRLL y Recursos Humanos
Políticas Sociolaborales y de Empleo (Código 102023) | Curso 2026-2027
Prof. Manuel A. Hidalgo Pérez

TEMA 4: FLEXIBILIDAD LABORAL Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO

CÓMO LEER ESTOS APUNTES

Cada bloque del tema va precedido de una caja de encuadre que indica en qué sesión presencial se explica (Sesiones 12 y 13 del cronograma oficial) y qué partes quedan como lectura autónoma. Los epígrafes de lectura autónoma no se desarrollan en el aula por razones de tiempo, pero forman parte íntegra de la materia evaluable en el examen oficial. Esta edición actualiza el texto base con la regulación vigente tras el Real Decreto-ley 32/2021 (supresión del contrato por obra o servicio, reforma del contrato fijo-discontinuo y Mecanismo RED) y la evidencia empírica reciente del Banco de España y Fedea.

ENCUADRE DOCENTE PRESENCIAL · SESIÓN 12 (SEMANA 9) — FLEXIBILIDAD EXTERNA Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO (EPL)

Línea 1: martes 10/11, 09:30-11:30. Línea 2: viernes 13/11, 17:30-19:30. Es la semana de la EPD 3 (cierre del Caso 1). Contenido presencial: epígrafe 1 (introducción, flexibilidad externa e interna, concepto de EPL y flexiseguridad), epígrafe 2 (flexibilidad externa, flujos de contratación y despido, la temporalidad como vía de ajuste y el equilibrio flexibilidad-seguridad), epígrafe 3 (índice EPL de la OCDE: construcción, síntesis de las tres dimensiones en la Tabla 4.1, limitaciones y posición de España) y epígrafe 6.1 (rasgos históricos de la dualidad española desde 1984). Lectura autónoma: detalle pormenorizado de los subapartados 3.2, 3.3 y 3.4.

1. INTRODUCCIÓN A LA FLEXIBILIDAD LABORAL

La flexibilidad laboral se ha convertido en uno de los conceptos fundamentales que inspiran las políticas de empleo contemporáneas, especialmente tras las profundas transformaciones que han experimentado los mercados de trabajo en las últimas décadas. Choques macroeconómicos recientes, como la pandemia de COVID-19 o las transformaciones tecnológicas y energéticas, han actuado como catalizadores, acelerando la transición hacia una fuerza laboral más adaptable en todas sus dimensiones.

Este concepto va más allá de su aplicación puramente jurídica, constituyéndose como un mecanismo esencial para la adaptación empresarial y la mejora de los niveles de competitividad agregada. En el mercado de trabajo, la flexibilidad en la asignación y gestión de los recursos productivos se entiende como una respuesta necesaria ante un entorno económico sujeto a perturbaciones de demanda, cambios sectoriales y obsolescencia de cualificaciones. Desde los años setenta, la flexibilidad ha ocupado el centro tanto de la

discusión teórica como de las reformas legales; sin embargo, la experiencia comparada demuestra que muchos problemas históricos de los mercados de trabajo no se resuelven mediante desregulaciones parciales o generalistas.

Analíticamente, la flexibilidad laboral se articula en dos grandes dimensiones: la flexibilidad externa, que se refiere a la capacidad de la empresa para ajustar el volumen de su plantilla mediante contrataciones y despidos, y la flexibilidad interna, que hace referencia a la capacidad para modificar las condiciones de empleo, el tiempo de trabajo y la organización productiva dentro de la propia empresa sin extinguir el vínculo contractual. El verdadero desafío de la política sociolaboral reside en equilibrar esta capacidad de adaptación con la preservación de la productividad y la calidad de las condiciones laborales.

Las políticas o legislaciones de protección al empleo (Employment Protection Legislation, EPL) constituyen el conjunto de normas e instituciones que regulan los costes monetarios y los procedimientos administrativos o judiciales que las empresas deben afrontar cuando ajustan su plantilla. El concepto moderno de protección ha evolucionado sustancialmente: ya no se limita a blindar un puesto de trabajo específico de por vida, sino que se extiende hacia la seguridad en el empleo y en la trayectoria profesional, lo que incluye la capacidad de encontrar rápidamente un nuevo empleo de calidad tras una pérdida de ocupación y la garantía de ingresos durante los períodos de transición.

En este sentido, resulta fundamental comprender que la seguridad económica del trabajador no equivale únicamente al importe legal de la indemnización por despido. Una protección excesivamente rígida centrada de forma exclusiva en altas indemnizaciones para un segmento de la plantilla puede generar efectos contraproducentes: desincentiva la movilidad voluntaria, frena la creación de vacantes en fases de incertidumbre y, cuando se combina con contratos temporales desregulados, segmenta el mercado laboral y reduce las probabilidades de que los desempleados accedan a un empleo estable.

Por ello, el paradigma europeo contemporáneo apunta hacia un equilibrio integrador entre la agilidad empresarial para adaptar sus recursos y la protección efectiva de los trabajadores. Este modelo, acuñado en las economías nórdicas (especialmente en Dinamarca) bajo el término de flexiseguridad (flexicurity), articula de manera complementaria cuatro pilares institucionales:

1. Regulación contractual equilibrada y predecible: el establecimiento de costes y procedimientos de extinción previsibles y razonables que eviten la brecha regulatoria entre contratos indefinidos y temporales, facilitando la reasignación de trabajadores hacia empresas y sectores más productivos.

2. Formación continua y mejora de la empleabilidad: la inversión sistemática en aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) y recualificación profesional dentro y fuera de la empresa, garantizando que el capital humano del trabajador no quede obsoleto ante cambios tecnológicos.

3. Políticas activas de empleo eficaces: el despliegue de servicios públicos de empleo con orientación individualizada, intermediación ágil y programas de recualificación (estudiados en el Tema 2) que acorten la duración del desempleo y mejoren la calidad del emparejamiento en la Curva de Beveridge.

4. Sistemas modernos de protección social: prestaciones por desempleo y garantías de renta con tasas de reemplazo suficientes (analizadas en el Tema 3) que actúen como seguro de búsqueda y estabilizador de ingresos durante la transición laboral, vinculadas a compromisos efectivos de activación.

A lo largo de este tema examinaremos en primer lugar la flexibilidad externa y los mecanismos de contratación y despido (§2), estudiaremos los indicadores sintéticos de protección al empleo (EPL) de la OCDE para situar a España en perspectiva comparada (§3), profundizaremos en los instrumentos de flexibilidad

interna como alternativa al despido (§4), analizaremos su impacto sobre las dimensiones de la calidad del empleo (§5) y, finalmente, evaluaremos la evolución histórica del modelo español, las reformas laborales de 2012 y 2021 y la evidencia empírica disponible sobre sus resultados (§6, §7 y §8).

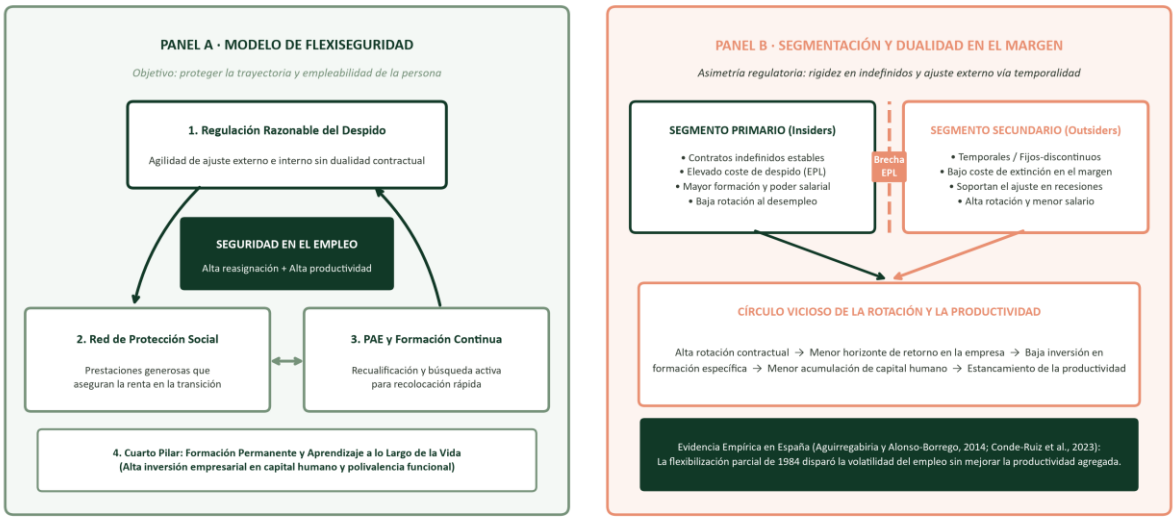


Figura 4.1: Paradigmas de regulación laboral: el modelo de flexiseguridad («triángulo de oro») frente al modelo de dualidad laboral en el margen.

Fuente: Elaboración propia para Políticas Sociolaborales (UPO) a partir de Comisión Europea (Flexicurity Pathways) y literatura sobre mercados laborales duales.

Interpretación analítica de la Figura 4.1: El Panel A ilustra cómo la flexiseguridad combina una baja barrera de ajuste contractual con una elevada protección de la persona mediante prestaciones generosas, políticas activas y formación permanente. Por el contrario, el Panel B muestra el círculo vicioso de las reformas parciales (flexibilización en el margen): cuando se mantiene una elevada rigidez en los contratos indefinidos (insiders) y se liberaliza la contratación temporal (outsiders), el ajuste recae sobre el segmento temporal, disparando la rotación y desincentivando la inversión en capital humano.

2. FLEXIBILIDAD EXTERNA

La flexibilidad externa constituye uno de los ejes tradicionales en la regulación del mercado laboral y se refiere a la capacidad que tienen las empresas para ajustar el tamaño de su plantilla a través de la contratación y el despido. Desde la óptica de los flujos del mercado de trabajo introducida en el Tema 1, esta dimensión opera directamente sobre dos tasas de transición fundamentales: el flujo de entrada al empleo (creación y cobertura de vacantes) y el flujo de salida del empleo (destrucción de puestos y extinciones).

2.1. Flujos de entrada: la contratación

El flujo de entrada al empleo, o facilidad para contratar, viene determinado por el conjunto de factores institucionales y de mercado que afectan tanto a los costes monetarios como a los costes no monetarios de abrir una vacante y cubrirla. Entre los costes monetarios destacan las cotizaciones sociales, los trámites administrativos de formalización del contrato y los gastos directos asociados al proceso de reclutamiento, selección y formación inicial. Entre los costes no monetarios sobresalen el tiempo requerido para encontrar

candidatos con las competencias adecuadas y la incertidumbre jurídica sobre las modalidades contractuales permitidas.

Una tendencia estructural de las últimas décadas ha sido la creciente profesionalización y especialización del proceso de contratación, que ha llevado a muchas empresas a descentralizar o externalizar tanto fases de la actividad productiva como la propia gestión del reclutamiento a través de cuatro canales principales:

Empresas especializadas en selección y reclutamiento: agencias privadas de colocación y consultoras de recursos humanos que profesionalizan el cribado curricular y la evaluación de competencias, reduciendo las asimetrías de información en la contratación.

Empresas de Trabajo Temporal (ETT): entidades autorizadas para contratar trabajadores y cederlos temporalmente a empresas usuarias mediante contratos de puesta a disposición, permitiendo cubrir picos de actividad o sustituciones con inmediatez administrativa.

Trabajo autónomo y externalización individual: prestación de servicios mediante relaciones mercantiles por cuenta propia, que dota de agilidad operativa pero plantea importantes retos regulatorios cuando encubre relaciones laborales dependientes (fenómeno de los «falsos autónomos», abordado por normas como la Ley Rider de 2021).

Contratas y subcontratas de obras y servicios: descentralización productiva por la que una empresa principal encomienda a empresas auxiliares la realización de obras o servicios específicos. Tras la reforma laboral de 2021 (art. 42 ET), el convenio colectivo de aplicación en las empresas contratistas y subcontratistas es el del sector de la actividad desarrollada en la contrata, evitando la competencia a la baja vía costes salariales.

2.2. Flujos de salida: el despido

El flujo de salida del empleo viene gobernado por la legislación de protección al empleo (EPL) y por los costes asociados a la finalización de la relación laboral. Estos costes de salida abarcan elementos tanto monetarios como procedimentales y se estructuran en tres dimensiones normativas:

1. Requerimientos sustantivos (causalidad del despido): establecen las causas legales bajo las cuales una empresa puede extinguir válidamente un contrato. En el ordenamiento español se distingue entre el despido disciplinario (basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, art. 54 ET, sin derecho a indemnización si es declarado procedente), el despido por causas objetivas (fundamentado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción —causas ETOP— o en ineptitud sobrevenida, art. 52 ET) y el despido colectivo o ERE extintivo (cuando el ajuste por causas ETOP supera determinados umbrales de plantilla en un periodo de 90 días, art. 51 ET).

2. Requerimientos procedimentales y administrativos: determinan los pasos formales y plazos que debe cumplir el empleador para ejecutar la extinción. Incluyen la entrega de carta escrita motivada especificando los hechos o causas, los plazos de preaviso (15 días en el despido objetivo), la apertura de períodos obligatorios de consulta y negociación de buena fe con los representantes legales de los trabajadores en los despidos colectivos, y las comunicaciones a la autoridad laboral.

3. Coste económico directo e incertidumbre judicial: comprende principalmente las indemnizaciones legales tasadas en función del salario y la antigüedad del trabajador, que varían según el tipo de contrato y la calificación judicial del despido (procedente, improcedente o nulo). A la indemnización directa se suman eventuales costes de compensación por falta de preaviso, costes de litigación judicial y, en los casos de

despido nulo (por vulneración de derechos fundamentales o discriminación), la readmisión obligatoria con abono de los salarios de tramitación devengados.

2.3. El modelo español: la temporalidad como vía de flexibilización

En el caso español, desde mediados de la década de 1980 se buscó ganar flexibilidad externa principalmente a través de dos vías asimétricas. La primera y más determinante fue la creación y liberalización en 1984 de modalidades de contratación temporal con costes de extinción muy reducidos o nulos en comparación con los contratos indefinidos. Esta reforma «en el margen» permitió a las empresas españolas ajustar sus plantillas con gran rapidez, pero consolidó como efecto estructural una anomalía estadística: el uso masivo y sistemático de contratos temporales incluso para cubrir puestos de naturaleza permanente.

La segunda vía, ensayada en sucesivas reformas posteriores (1994, 1997, 2001, 2010 y 2012), consistió en intentar moderar los costes monetarios e incertidumbres de los despidos en los contratos indefinidos ordinarios e incentivar su conversión. No obstante, mientras subsistió una amplia brecha de costes de salida entre ambas figuras, el tejido productivo mantuvo una marcada preferencia por el ajuste externo temporal: intensa creación de empleo temporal en las fases expansivas del ciclo y destrucción masiva e inmediata de esos mismos empleos en las recesiones (como sucedió en 1992–1994 y 2008–2013).

2.4. El equilibrio entre flexibilidad externa y seguridad

La evidencia comparada muestra que la flexibilidad externa debe equilibrarse cuidadosamente con mecanismos de seguridad laboral. Una protección mal diseñada, que descanse exclusivamente en encarecer el despido de una parte de la plantilla mientras deja desprotegida al resto, genera un mercado de trabajo dual dividido entre trabajadores protegidos (insiders) y trabajadores precarios (outsiders). Como anticipamos en la introducción, los mercados laborales europeos con mejores resultados en empleo y productividad no son aquellos con las regulaciones más rígidas sobre el despido individual, sino los que combinan una flexibilidad contractual homogénea con servicios públicos de empleo eficaces, formación continua y prestaciones por desempleo bien articuladas.

> 💭 **PARADA REFLEXIVA: ¿MÁS INDEMNIZACIÓN LEGAL EQUIVALE SIEMPRE A MAYOR SEGURIDAD LABORAL?**
>
> - **¿Por qué elevar de forma aislada la indemnización por despido de los contratos indefinidos puede perjudicar a los jóvenes y desempleados?**
>
> Porque el coste esperado del despido actúa como un impuesto implícito sobre la contratación indefinida en contextos de incertidumbre. Ante indemnizaciones muy elevadas en los contratos fijos y menores costes en los temporales, las empresas restringen la entrada a puestos estables y canalizan las nuevas contrataciones (especialmente de jóvenes y parados que buscan su primer empleo) hacia contratos temporales de alta rotación, reduciendo su estabilidad real.
>
> - **¿Qué diferencia existe entre «proteger el puesto de trabajo» y «proteger al trabajador en el mercado laboral»?**
>
> Proteger el puesto busca impedir o encarecer la extinción de un contrato concreto con una empresa determinada, lo que puede frenar la reasignación productiva y desincentivar la movilidad. Proteger al trabajador (seguridad en el empleo o flexiseguridad) asume que los puestos cambian con la tecnología y el ciclo, pero garantiza que la persona disponga de ingresos durante la transición y de formación y orientación para reincorporarse rápidamente a un nuevo empleo de calidad.

3. INDICADORES DE PROTECCIÓN AL EMPLEO (EPL) DE LA OCDE

Con el fin de medir de manera homogénea y rigurosa el grado de restricción normativa de los distintos mercados laborales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elabora periódicamente el sistema de indicadores de Legislación de Protección del Empleo (Employment Protection Legislation, EPL). Su objetivo principal es cuantificar el coste normativo y las restricciones procedimentales que afronta un empleador ante un ajuste de plantilla, convirtiéndose en el estándar internacional para comparar regulaciones laborales y evaluar reformas.

3.1. Construcción y metodología del índice EPL

El índice sintético EPL se construye a partir de 18 indicadores primarios (agrupados en la metodología revisada de la OCDE en 21 ítems normativos) que se codifican y normalizan en una escala continua de 0 a 6, donde los valores más elevados representan regulaciones de protección al empleo más estrictas (mayor rigidez para el ajuste externo). Un valor cercano a 0 refleja una ausencia prácticamente total de restricciones legales al despido o a la contratación temporal (como ocurre en mercados anglosajones con doctrina de employment-at-will, tales como Estados Unidos), mientras que valores cercanos a 6 indicarían barreras severas o prohibiciones casi absolutas.

A partir de estos indicadores de base, la OCDE construye tres grandes dimensiones o subíndices sintéticos: (1) la protección de los trabajadores con contrato regular o indefinido frente a despidos individuales (EPR), (2) los requisitos específicos y adicionales aplicables a los despidos colectivos (EPC) y (3) la rigurosidad en la regulación del uso de contratos temporales y Empresas de Trabajo Temporal (EPT). La Tabla 4.1 sintetiza los componentes evaluados en cada una de estas tres dimensiones y su concreción actual en la normativa laboral española.

Dimensión del Índice EPL (OCDE)	Subcomponentes Evaluados (Escala 0–6)	Regulación Vigente en España (Estatuto de los Trabajadores)
1. Despidos individuales en contratos indefinidos (EPR)	a) Inconvenientes procedimentales (notificación). b) Plazos de preaviso y coste indemnizatorio. c) Dificultad del despido (definición de causa justa, improcedencia y readmisión).	• Carta escrita motivada y 15 días de preaviso en despido objetivo. • Despido objetivo procedente (causas ETOP): 20 días/año (máx. 12 mensualidades). • Despido improcedente: 33 días/año (máx. 24 mensualidades, desde reforma 2012).
2. Restricciones adicionales para despidos colectivos (EPC)	a) Definición y umbrales numéricos de ERE. b) Requisitos adicionales de consulta y negociación. c) Costes especiales y planes de recolocación.	• Umbral ERE (art. 51 ET): ≥10 trabajadores (<100 plantilla), ≥10% (100–300) o ≥30 (>300) en 90 días. • Período de consultas obligatorio: 30 días naturales (15 días si <50 empleados) y notificación a autoridad laboral (sin autorización previa desde 2012). • Plan de recolocación externa obligatorio si afecta a más de 50 trabajadores.

Dimensión del Índice EPL (OCDE)	Subcomponentes Evaluados (Escala 0–6)	Regulación Vigente en España (Estatuto de los Trabajadores)
3. Regulación de contratos temporales y ETT (EPT)	a) Causas válidas para usar contratos temporales. b) Número máximo de renovaciones y duración acumulada. c) Regulación y restricciones a las ETT.	• Tras el RDL 32/2021 se suprimió el contrato por obra o servicio; presunción general de contrato indefinido (art. 15 ET). • Solo 2 causas estructurales: circunstancias de la producción (máx. 6 meses, ampliable a 12 por convenio; 90 días en previsibles) y sustitución. • Límite de encadenamiento reducido a 18 meses en un periodo de 24 meses (adquisición automática de fijeza).

LECTURA AUTÓNOMA · DETALLE DE LOS EPÍGRAFES 3.2, 3.3 Y 3.4

En la Sesión 12 las tres dimensiones del índice EPL de la OCDE se explican de forma integrada a partir de la Tabla 4.1. El desarrollo pormenorizado de los epígrafes 3.2, 3.3 y 3.4 que sigue a continuación queda como lectura autónoma y forma parte de la materia evaluable.

3.2. Primera dimensión: regulación de despidos individuales (EPR)

La primera dimensión del índice EPL evalúa el grado de protección de los trabajadores con contrato indefinido ordinario frente a decisiones individuales de extinción, desglosándose en tres ámbitos normativos:

a) Restricciones administrativas y procedimentales: recogen las obligaciones formales de notificación y comunicación que debe cumplir el empresario para iniciar la extinción. En España, el empleador debe comunicar el despido por escrito expresando detalladamente los hechos o causas que lo motivan y, en el caso del despido por causas objetivas, conceder un plazo de preaviso de 15 días (o abonar los salarios correspondientes a dicho período).

b) Dificultad sustantiva del proceso y calificación judicial: viene determinada por la amplitud con que la ley define las causas justas de despido, los plazos de impugnación y las consecuencias de que un juez declare el despido procedente, improcedente o nulo. El ordenamiento español distingue entre el despido disciplinario (incumplimiento grave y culpable) y el despido por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción). La reforma de 2012 precisó la definición legal de las causas económicas (tres trimestres consecutivos de caída de ingresos o ventas) y suprimió los «salarios de tramitación» en los despidos improcedentes en los que el empresario opta por la indemnización en lugar de la readmisión (manteniéndose únicamente cuando el despedido es representante legal de los trabajadores o cuando el despido se declara nulo).

c) Costes económicos e indemnizaciones: se miden fundamentalmente a través de la indemnización legal y su relación con la antigüedad. En España, el despido objetivo declarado procedente conlleva una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un tope de 12 mensualidades; por su parte, el despido declarado improcedente devenga desde la reforma de 2012 una indemnización tasada de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades (frente a los 45 días por año y 42 mensualidades vigentes con anterioridad). En 2024 y 2025, este sistema de indemnización tasada ha sido objeto de intenso debate jurídico a raíz de las

decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada; no obstante, el Tribunal Supremo ha dictaminado que la indemnización de 33 días/año ofrece seguridad jurídica y no puede ser incrementada discrecionalmente en vía judicial sin una reforma legislativa previa.

3.3. Segunda dimensión: restricciones para despidos colectivos (EPC)

La mayoría de las economías avanzadas establecen garantías y procedimientos adicionales cuando el ajuste de plantilla supera un determinado umbral numérico (Expedientes de Regulación de Empleo o ERE extintivos), en atención a su impacto social y territorial. El indicador de la OCDE evalúa tres elementos:

a) Obligaciones sociales adicionales: incluyen la exigencia de articular medidas de acompañamiento social. En España (art. 51 ET), cuando un despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores, la empresa está legalmente obligada a ofrecer un plan de recolocación externa a través de empresas autorizadas por una duración mínima de seis meses, que incorpore medidas de formación, orientación profesional y búsqueda activa de empleo.

b) Procedimientos especiales de consulta: evalúan los requisitos de información y negociación colectiva. La normativa española exige la apertura de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración de hasta 30 días naturales (15 días en empresas de menos de 50 trabajadores), durante el cual las partes deben negociar de buena fe para tratar de evitar o reducir los despidos y atenuar sus consecuencias.

c) Notificaciones e intervención de autoridades públicas: analizan la intervención de la administración pública. En España, la reforma laboral de 2012 eliminó la exigencia histórica de obtener una autorización administrativa previa de la autoridad laboral para ejecutar un ERE (que en la práctica encarecía las indemnizaciones pactadas por encima del mínimo legal), sustituyéndola por un régimen de comunicación, supervisión del período de consultas y control judicial posterior.

3.4. Tercera dimensión: regulación de contratos temporales (EPT)

El tercer bloque del índice EPL cuantifica el grado de restricción normativa sobre el uso de contratos de duración determinada y sobre la operativa de las Empresas de Trabajo Temporal:

a) Causas y tipos de trabajo permitidos: examina para qué tareas y bajo qué supuestos se autoriza la contratación temporal. En España, el Real Decreto-ley 32/2021 introdujo un cambio estructural de primer orden al establecer la presunción general de que el contrato de trabajo se concierta por tiempo indefinido (art. 15 ET) y suprimir definitivamente el contrato por obra o servicio determinado (vigente desde 1984 y principal canal histórico de temporalidad). Desde 2022, la contratación temporal estructural queda restringida exclusivamente a dos causas: (1) por circunstancias de la producción (incrementos ocasionales e imprevisibles o oscilaciones de demanda, con una duración máxima de 6 meses ampliable a 12 por convenio sectorial, más un supuesto acotado a 90 días anuales no continuados para situaciones previsibles) y (2) por sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva de puesto.

b) Limitaciones en la duración máxima y encadenamiento: mide los topes legales al encadenamiento de contratos temporales sucesivos. Con el objetivo de frenar la rotación crónica en un mismo puesto o con un mismo trabajador, el RDL 32/2021 endureció la regla del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores: adquieren automáticamente la condición de fijos los trabajadores que, en un periodo de 24 meses, hayan estado contratados durante un plazo superior a 18 meses (frente al límite anterior de 24 meses en un periodo de 30), con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto con la misma empresa o grupo de

empresas. Asimismo, se introdujeron penalizaciones en la cotización empresarial a la Seguridad Social para los contratos de muy corta duración (inferiores a 30 días).

c) Restricciones a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT): evalúa las limitaciones sobre los sectores o actividades en que pueden operar las ETT, las obligaciones de equiparación salarial entre el trabajador cedido y el de la empresa usuaria, y la regulación del contrato fijo-discontinuo en el ámbito de las ETT.

3.5. Limitaciones del índice EPL

Aunque el índice EPL de la OCDE constituye la herramienta empírica de referencia en economía laboral, su interpretación requiere tener presentes tres limitaciones metodológicas importantes:

Sensibilidad parcial a reformas institucionales: reformas legislativas que alteran de forma sustancial el comportamiento real de empresas y trabajadores pueden tener un impacto moderado en el valor numérico del índice si modifican elementos que no están directamente ponderados en sus ítems estandarizados.

Heterogeneidad normativa y agregación: la reducción de ordenamientos jurídicos complejos y convenios colectivos sectoriales a una escala numérica de 0 a 6 exige una inevitable simplificación que no siempre captura las interacciones entre distintas figuras contractuales (por ejemplo, el papel del contrato fijo-discontinuo como sustituto funcional del contrato temporal).

Brecha entre regulación legal (de iure) y aplicación efectiva (de facto): el índice mide fundamentalmente el rigor de la norma escrita en el boletín oficial (rigidez de iure), pero captura con mayor dificultad el grado de cumplimiento real, la eficacia de la Inspección de Trabajo, la congestión y duración de los procesos en los juzgados de lo social o los criterios de interpretación judicial (rigidez de facto).

> ⚠ **ALERTA DE EXAMEN: RIGIDEZ LEGAL (DE IURE) FRENTE A RIGIDEZ EFECTIVA (DE FACTO)**
> Un error frecuente es interpretar una puntuación intermedia en el índice EPL de la OCDE como prueba de que el coste real de ajuste en ese país es bajo. El índice EPL mide principalmente los requisitos formales de la ley escrita (de iure). Dos países con idéntica puntuación en el EPL pueden presentar costes efectivos de despido muy distintos si en uno de ellos existe una elevada litigiosidad judicial, demoras prolongadas en los tribunales o incertidumbre sobre la calificación de las causas objetivas.

3.6. La situación española en el contexto de la OCDE

Cuando se examina la posición de España en la base de datos comparada de la OCDE (Figura 4.2), emerge un perfil regulatorio sumamente revelador. En primer lugar, en la dimensión de despidos individuales de contratos indefinidos (EPR = 2,0), España no aparece como uno de los países con mayores barreras procedimentales de la OCDE, situándose por debajo de Portugal (3,0), Italia (2,6), Francia (2,6) o Alemania (2,5), y muy cerca de la media de la OCDE (2,1). Sin embargo, esta cifra agregada encubre una asimetría interna clave: mientras que los trámites formales de notificación son relativamente ágiles, el coste económico directo de las indemnizaciones por despido (20 días/año en el objetivo procedente y 33 días/año en el improcedente) y la brecha entre ambas calificaciones sitúan el desembolso indemnizatorio español por encima de la media europea.

En segundo lugar, en la dimensión de despidos colectivos (EPC = 3,3), España presenta una exigencia superior a la media de la OCDE (2,8), reflejo de las garantías de negociación en el período de consultas y de las

obligaciones de planes de recolocación. Finalmente, en la regulación de los contratos temporales (EPT), antes de 2021 España combinaba un uso masivo de la temporalidad con una puntuación formal intermedia (1,9) debido a la permisividad práctica del contrato por obra o servicio; tras el Real Decreto-ley 32/2021, la supresión de dicha modalidad y el endurecimiento de los límites de encadenamiento elevaron el indicador EPT español hasta el entorno de 2,5, situándolo entre los más restrictivos de Europa junto a Francia (2,4) e Italia (2,3).

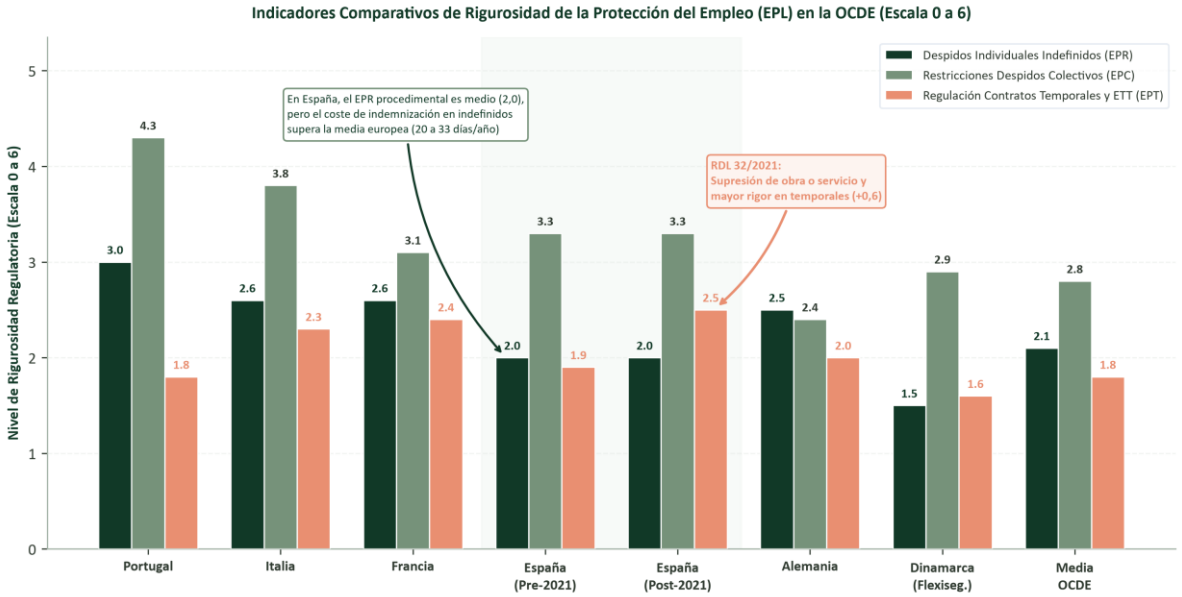


Figura 4.2: Indicadores comparativos de rigurosidad de la Legislación de Protección del Empleo (EPL) en la OCDE (escala 0 a 6).

Fuente: Elaboración propia para Políticas Sociolaborales (UPO) a partir de OECD Indicators of Employment Protection (EPL Database) y RDL 32/2021.

Interpretación analítica de la Figura 4.2: El gráfico compara las tres dimensiones del índice EPL (EPR en verde pino, EPC en verde salvia y EPT en coral). Se observa el contraste entre el modelo de flexiseguridad danés (baja rigidez en despidos individuales, EPR = 1,5) y las economías mediterráneas. En España, la reforma de 2021 dejó inalterados los indicadores de despido individual y colectivo (2,0 y 3,3), pero elevó sustancialmente la restricción legal sobre la contratación temporal (EPT de 1,9 a 2,5) para corregir la dualidad.

ENCUADRE DOCENTE PRESENCIAL · SESIÓN 13 (SEMANA 10) — FLEXIBILIDAD INTERNA, REFORMAS LABORALES Y CALIDAD DEL EMPLEO

Línea 1: martes 17/11, 09:30-11:30. Línea 2: viernes 20/11, 17:30-19:30. Es la semana de la EPD 4 (arranque del Caso 2 sobre el IMV). Contenido presencial: epígrafes 4.1 a 4.5 y 4.7 (flexibilidad interna: numérica, funcional, salarial, geográfica y lecciones de la COVID-19 y los ERTE), epígrafes 5.1, 5.2 y 5.6 (calidad del empleo y posición de España en Europa), epígrafes 6.2 a 6.4 (reformas laborales de 2012 y 2021, ERTE/Mecanismo RED y retos de futuro), epígrafe 7 (evidencia empírica comparada) y epígrafe 8 (conclusiones). Lectura autónoma: epígrafes 4.6, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.7.

4. FLEXIBILIDAD INTERNA

4.1. Concepto y relevancia

La flexibilidad interna se define como la capacidad de la empresa para adaptar las condiciones de trabajo, el volumen de horas y la organización productiva dentro de la propia organización ante cambios económicos o tecnológicos, sin recurrir a la extinción de contratos. A diferencia de la flexibilidad externa (que ajusta el margen extensivo del empleo, es decir, el número de personas contratadas), la flexibilidad interna opera sobre el margen intensivo (las horas trabajadas), la asignación funcional de tareas, la estructura retributiva o la localización de la prestación laboral.

Esta vía de ajuste ofrece ventajas estratégicas tanto para las empresas como para los trabajadores. Desde la perspectiva empresarial, permite absorber caídas transitorias de demanda sin destruir capital humano específico ni asumir costes de despido hoy y costes de selección y formación mañana cuando se recupere la actividad. Desde la perspectiva del trabajador, preserva la estabilidad del vínculo contractual, mantiene la cotización y los derechos asociados a la antigüedad y reduce drásticamente el riesgo de caer en el desempleo de larga duración. La Tabla 4.2 resume las diferencias estructurales entre ambos modelos de ajuste.

Criterio de Comparación	Flexibilidad Externa (Ajuste vía Plantilla)	Flexibilidad Interna (Ajuste dentro de la Empresa)
Margen de ajuste predominante	Margen extensivo: variación del número de trabajadores (contrataciones y despidos / fin de contratos temporales).	Margen intensivo, funcional o salarial: variación de horas (ERTE), funciones, salarios o ubicación manteniendo el empleo.
Impacto sobre el capital humano	Destrucción del capital humano específico de la empresa y menores incentivos a invertir en formación continua.	Retención del talento y de la experiencia acumulada; favorece la polivalencia y el retorno de la formación.
Sensibilidad cíclica del paro	Muy elevada: las recesiones se traducen de inmediato en aumentos bruscos de la tasa de desempleo (modelo español histórico).	Moderada: el ajuste se reparte reduciendo horas o costes unitarios sin disparar el desempleo (modelo alemán Kurzarbeit o ERTE).
Requisitos institucionales	Bajos costes de extinción en el margen (contratos temporales) o despido libre.	Negociación colectiva articulada, confianza entre empresa y representación sindical y esquemas públicos de cofinanciación (ERTE).

4.2. Flexibilidad numérica interna

La flexibilidad numérica interna consiste en la capacidad de adecuar el tiempo de trabajo y la distribución de la jornada a las fluctuaciones productivas manteniendo inalterada la plantilla. En el ordenamiento español se instrumenta a través de cuatro mecanismos:

Reducción y distribución irregular de la jornada: permite adecuar transitoriamente el volumen de horas trabajadas a caídas de actividad o articular bolsas de horas y distribución irregular de la jornada a lo largo del año (hasta el 10% de la jornada anual en defecto de pacto en convenio, según el art. 34.2 ET), absorbiendo picos y valles de demanda sin recurrir a contrataciones efímeras ni despidos.

Contratos a tiempo parcial: facilitan la contratación por un número de horas inferior a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable (art. 12 ET), adaptando el servicio a franjas horarias específicas y posibilitando la conciliación cuando es voluntario.

Contratos fijos-discontinuos: regulados en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores y fuertemente potenciados tras la reforma de 2021, están diseñados para trabajos de naturaleza estacional, de prestación intermitente con períodos de ejecución ciertos o inciertos, o para la ejecución de contratas mercantiles o administrativas. A diferencia del contrato temporal, el trabajador fijo-discontinuo forma parte de la plantilla indefinida de la empresa y goza del derecho de llamamiento en cada campaña o reinicio de actividad.

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y Mecanismo RED (arts. 47 y 47 bis ET): constituyen la herramienta central de flexibilidad numérica interna ante crisis empresariales o macroeconómicas. Permiten suspender temporalmente los contratos o reducir la jornada (entre un 10% y un 70%) por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ERTE ETOP) o por fuerza mayor temporal, mientras el trabajador percibe protección por desempleo y la empresa se beneficia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social condicionadas al mantenimiento del empleo y a acciones formativas. Tras la exitosa experiencia durante la pandemia de COVID-19, el Real Decreto-ley 32/2021 institucionalizó con carácter permanente en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, activable por el Consejo de Ministros en dos modalidades: cíclica (ante coyunturas macroeconómicas generales adversas, hasta un año) y sectorial (ante transformaciones permanentes en un sector que exijan recualificación y transición profesional, hasta un año prorrogable por dos semestres).

4.3. Flexibilidad funcional

La flexibilidad funcional hace referencia a la capacidad de la empresa para reasignar tareas, funciones y puestos de trabajo entre sus empleados en respuesta a innovaciones tecnológicas o cambios organizativos, apoyándose en la polivalencia y cualificación de la plantilla. Comprende tres instrumentos principales:

Contrato de formación en alternancia: regulado en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores (tras la reforma de 2021, que sustituyó a los antiguos contratos para la formación y el aprendizaje), tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o el Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo (con una duración de entre 3 meses y 2 años).

Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional: regulado en el artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores (antiguo contrato en prácticas), permite a quienes han obtenido un título universitario o de formación profesional adquirir una práctica profesional adecuada a su nivel de estudios dentro de los tres años siguientes a la terminación de los mismos (cinco años en el caso de personas con discapacidad), con una duración de entre 6 meses y 1 año.

Movilidad funcional y polivalencia (art. 39 ET): regulada en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, permite al empleador asignar funciones distintas a las pactadas inicialmente dentro del mismo grupo profesional sin exigencias causales adicionales (movilidad funcional horizontal), o bien encomendar temporalmente funciones superiores o inferiores fuera del grupo profesional cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas (movilidad funcional vertical). La sustitución de las antiguas «categorías profesionales» rígidas por «grupos profesionales» amplios en la reforma de 2012 buscó precisamente potenciar esta polivalencia.

4.4. Flexibilidad salarial

La flexibilidad salarial permite adecuar la evolución de las retribuciones y de los costes laborales a la situación económica y a la productividad real de la empresa, evitando que un shock adverso de ingresos se traduzca íntegramente en destrucción de puestos de trabajo. Como se profundizará en los Temas 5 y 6, esta dimensión descansa sobre dos mecanismos:

Sistemas de remuneración variable: la inclusión en los convenios colectivos o acuerdos de empresa de complementos salariales vinculados a resultados, beneficios empresariales, objetivos de calidad o productividad individual y colectiva, que actúan como amortiguador automático a lo largo del ciclo.

Cláusulas de inaplicación o «descuelgue» de convenio (art. 82.3 ET): reguladas en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, permiten que una empresa que atraviese causas económicas, técnicas, organizativas o de producción pueda inaplicar temporalmente, previo período de consultas y acuerdo con los representantes de los trabajadores, el régimen salarial o de jornada previsto en el convenio colectivo superior aplicable, adaptando los costes para preservar la viabilidad y el empleo.

4.5. Flexibilidad geográfica

La flexibilidad geográfica comprende tanto la movilidad geográfica tradicional entre centros de trabajo (traslados definitivos o desplazamientos temporales por causas ETOP, regulados en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores con garantías de compensación de gastos y derecho de opción resolutoria indemnizada) como la expansión contemporánea del trabajo a distancia y el teletrabajo.

El teletrabajo constituye una modalidad de organización productiva que permite a las empresas acceder a capital humano cualificado sin barreras geográficas y optimizar costes de infraestructura, al tiempo que ofrece a los trabajadores ahorro en tiempos de desplazamiento y mayor autonomía horaria. En España, la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (aplicable cuando al menos el 30% de la jornada se presta a distancia en un período de referencia de tres meses) estableció un marco equilibrado que garantiza la voluntariedad y reversibilidad para ambas partes, la obligación empresarial de dotar de medios y compensar los gastos directos, la igualdad de derechos respecto al personal presencial, la evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales y el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral.

> **LECTURA AUTÓNOMA · EPÍGRAFE 4.6**
> El epígrafe 4.6 (indicadores de seguimiento de la flexibilidad interna) no se desarrolla presencialmente en la Sesión 13. Se estudia como lectura autónoma y forma parte de la materia evaluable.

4.6. Indicadores de flexibilidad interna

Para evaluar de forma empírica el grado de implantación y efectividad de la flexibilidad interna en una economía, los organismos internacionales (Eurofound, Eurostat y OCDE) emplean cuatro familias de indicadores:

Incidencia del teletrabajo y trabajo a distancia: mide la proporción de ocupados que trabajan habitualmente u ocasionalmente desde su domicilio mediante tecnologías digitales, reflejando el grado de digitalización productiva y adaptabilidad organizativa.

Niveles de cualificación y participación en formación continua: cuantifica el porcentaje de asalariados que participan anualmente en acciones formativas financiadas por las empresas o los servicios públicos, indicador directo de la polivalencia funcional y de la capacidad de absorción tecnológica.

Adaptabilidad organizativa y tecnológica: evalúa la difusión de esquemas de organización flexible del trabajo (equipos autónomos, rotación de tareas, bolsas de horas) ante la introducción de nuevas tecnologías o procesos.

Utilización de instrumentos de ajuste numérico interno: registra el peso de los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de los trabajadores acogidos a esquemas de reducción temporal de jornada (ERTE / Kurzarbeit) durante las fases recesivas en comparación con las extinciones definitivas.

4.7. Importancia de la flexibilidad interna: lecciones de la COVID-19

La implementación efectiva de la flexibilidad interna requiere un delicado equilibrio entre las necesidades de adaptación empresarial y la protección de los derechos de los trabajadores. Un marco regulatorio adecuado y la participación activa de todos los agentes implicados a través del diálogo social y la negociación colectiva son elementos esenciales para su desarrollo exitoso.

Cuando se implementa de manera equilibrada, la flexibilidad interna constituye una alternativa eficaz a los ajustes vía empleo, contribuyendo simultáneamente a la estabilidad laboral y a la competitividad empresarial. Permite a las empresas adaptarse a cambios en la demanda, en la tecnología o en las condiciones económicas sin recurrir al despido, preservando así el capital humano específico y manteniendo la cohesión social.

La experiencia reciente, especialmente durante la pandemia de COVID-19 en 2020–2021, demostró la importancia de contar con mecanismos de flexibilidad interna bien desarrollados. Las empresas que disponían de estos instrumentos mostraron una mayor capacidad de adaptación a las circunstancias adversas, manteniendo el empleo mientras ajustaban sus operaciones a las nuevas realidades del mercado. Los ERTE constituyeron un ejemplo paradigmático de esta capacidad: permitieron suspender temporalmente los contratos o reducir la jornada de más de 3,5 millones de trabajadores en el momento más agudo de la crisis sanitaria, evitando despidos masivos que habrían destruido capital humano valioso y habrían complicado la recuperación posterior. Los trabajadores en ERTE mantuvieron su vínculo con la empresa y pudieron reincorporarse rápidamente cuando las condiciones mejoraron.

Esta experiencia ha puesto de manifiesto que el futuro del mercado laboral español debe transitar hacia un modelo donde la flexibilidad interna tenga un papel más protagonista, reduciendo la dependencia histórica de la flexibilidad externa basada en la temporalidad. Este cambio de paradigma requiere tanto reformas legislativas que faciliten el uso de estos mecanismos (como la consolidación de los ERTE y del Mecanismo RED en los artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores) como un cambio cultural en empresas y trabajadores sobre las formas de organizar y gestionar el trabajo.

5. IMPACTO EN LA CALIDAD DEL EMPLEO

5.1. Concepto multidimensional de calidad del empleo

La calidad del empleo (job quality) se ha convertido en un aspecto fundamental para evaluar el funcionamiento del mercado laboral, yendo más allá de los indicadores cuantitativos tradicionales de empleo

y desempleo. Siguiendo los marcos analíticos de la OCDE y Eurofound, este concepto multidimensional refleja no solo las condiciones laborales inmediatas (estabilidad contractual, suficiencia salarial, adecuación de la jornada y salud laboral), sino también las perspectivas de formación, desarrollo profesional y bienestar de los trabajadores.

Las políticas de protección al empleo (EPL), tanto en su vertiente de flexibilidad externa como interna, tienen un impacto directo sobre la calidad del empleo generado. Un sistema excesivamente centrado en la flexibilidad externa mediante contratación temporal puede generar empleo abundante en fases expansivas pero de baja calidad, mientras que un énfasis adecuado en la flexibilidad interna tiende a preservar empleos de mayor calidad, productividad y estabilidad.

5.2. Duración del empleo y temporalidad

La duración del empleo constituye uno de los indicadores más relevantes de su calidad. La temporalidad, entendida como la proporción de trabajadores asalariados con contratos de duración determinada, afecta directamente a la estabilidad laboral y, por ende, a la capacidad de los trabajadores para planificar su futuro.

En España, la tasa de temporalidad fue históricamente una de las más altas de la Unión Europea durante más de tres décadas (1987–2021), situándose tradicionalmente entre el 25% y el 35% del empleo asalariado (el doble de la media comunitaria). Esta elevada temporalidad no respondía únicamente a la estructura sectorial o a las necesidades productivas estacionales de las empresas, sino que reflejaba una estrategia institucional de flexibilización laboral que privilegió el ajuste externo sobre otras formas de adaptación empresarial.

La estabilidad laboral, más allá de la mera distinción jurídica entre contratos temporales e indefinidos, se manifiesta en la duración efectiva de las relaciones laborales. En España persiste una elevada rotación laboral en los contratos de entrada, con un porcentaje significativo de vínculos de muy corta duración (inferior a seis meses o incluso a un mes). Esta situación tiene importantes implicaciones negativas en una doble vertiente:

Para los trabajadores: inseguridad económica y financiera, dificultad para acumular experiencia laboral y derechos contributivos de protección social (como vimos en el Tema 3), problemas para acceder a crédito hipotecario y a la vivienda, y obstáculos en la planificación de proyectos vitales y en la emancipación juvenil.

Para las empresas: menor crecimiento de la productividad agregada, elevados costes de selección y formación repetida, pérdida de capital humano específico y dificultades para consolidar el compromiso organizacional.

> **LECTURA AUTÓNOMA · EPÍGRAFES 5.3, 5.4 Y 5.5**
>
> Los epígrafes 5.3 (jornada laboral), 5.4 (cualificación y formación) y 5.5 (estructura salarial) no se desarrollan en detalle durante la Sesión 13. Quedan como lectura autónoma y forman parte de la materia evaluable.

5.3. Jornada laboral

La jornada laboral constituye otro elemento fundamental en la evaluación de la calidad del empleo. La distinción entre trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial no solo afecta a los ingresos corrientes de los trabajadores, sino también a sus oportunidades de desarrollo profesional, promoción interna y futura protección social.

España presenta históricamente una menor incidencia del trabajo a tiempo parcial (en torno al 13%–15% del empleo total) que la media de la Unión Europea (~18%–20%), lo que en apariencia podría interpretarse positivamente. Sin embargo, es importante señalar que más de la mitad del empleo a tiempo parcial existente en España tiene carácter involuntario, es decir, los trabajadores (mayoritariamente mujeres y jóvenes) lo aceptan por no encontrar un empleo a tiempo completo, configurando una forma estructural de subempleo por insuficiencia de horas.

La distribución de las horas trabajadas también revela aspectos importantes sobre la calidad del empleo. La coexistencia de jornadas muy largas y jornadas muy cortas indica problemas en la organización del trabajo o de subempleo. En España, aunque la jornada laboral legal máxima está bien definida en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos, persisten retos de control e inspección relacionados con la distribución irregular del tiempo de trabajo y con la realización de horas extraordinarias no declaradas ni compensadas.

5.4. Cualificación y formación

La cualificación y su adecuación al puesto de trabajo representan otro aspecto crucial de la calidad del empleo y de la eficiencia asignativa. El desajuste entre la formación del trabajador y los requerimientos competenciales del puesto (skill mismatch) puede manifestarse tanto en forma de sobrecualificación como de infracualificación, siendo ambas situaciones perjudiciales para la productividad y la satisfacción laboral.

En España existe una preocupante incidencia de la sobrecualificación —una de las más elevadas de la OCDE—, especialmente entre los jóvenes con estudios superiores. Muchos titulados universitarios ocupan puestos que no requieren su nivel de cualificación, lo que sugiere deficiencias estructurales en la capacidad del tejido productivo y del mercado laboral para generar vacantes de alta complejidad y aprovechar eficientemente el capital humano disponible.

La formación continua, como elemento dinamizador de la cualificación profesional, juega un papel fundamental en la calidad del empleo. Sin embargo, la participación en actividades formativas muestra grandes disparidades según el tipo de contrato y el tamaño de la empresa, siendo significativamente menor entre los trabajadores temporales o intermitentes y en las pequeñas empresas.

Esta menor inversión en formación para los trabajadores inestables genera un círculo vicioso: la temporalidad y la rotación reducen las oportunidades de recibir formación financiada por la empresa, lo que a su vez limita la empleabilidad futura del trabajador y sus posibilidades de transitar hacia empleos estables y de mayor calidad.

5.5. Estructura salarial

En cuanto a los salarios, España presenta una situación paradójica. Por un lado, la incidencia estadística de bajos salarios por hora (definidos por Eurostat como aquellos inferiores a dos tercios del salario mediano por hora) es moderada o menor que la media europea debido a la amplia cobertura de los convenios colectivos sectoriales y a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional. Por otro lado, el salario medio anual en términos reales ha experimentado un prolongado estancamiento en las últimas décadas, especialmente tras la crisis financiera de 2008 y el episodio inflacionario de 2021–2023.

Asimismo, la estructura salarial española muestra una notable dispersión en los ingresos anuales efectivos, con diferencias significativas según el tipo de contrato, los días trabajados al año, el sector de actividad y el

tamaño de la empresa. Los trabajadores temporales, fijos-discontinuos e involuntariamente a tiempo parcial perciben salarios significativamente inferiores, incluso cuando se controla econométricamente por edad, educación, ocupación y experiencia.

Esta penalización salarial asociada a la temporalidad y a la parcialidad refleja no solo diferencias en las características de los puestos ocupados, sino también una menor antigüedad acumulada, un menor acceso a complementos salariales y promoción interna y una menor capacidad de negociación. La dualidad del mercado laboral se traduce así no solo en diferencias de estabilidad contractual, sino también en marcadas desigualdades de remuneración.

5.6. La situación española en contexto europeo

La situación del mercado laboral español presenta características distintivas que lo diferencian del contexto europeo en cuatro dimensiones principales:

1. Histórica tasa de temporalidad y persistencia de empleos de corta duración: pese a la sustancial reducción de la tasa de temporalidad contractual en el sector privado tras la reforma de 2021 (que ha convergido hacia el ~12,4% europeo), el elevado porcentaje de empleos de corta duración y la alta temporalidad del sector público (~28,5%) siguen constituyendo retos estructurales.

2. Menor presencia de tiempo parcial pero elevado carácter involuntario: la menor presencia agregada de empleo a tiempo parcial respecto al norte de Europa podría interpretarse positivamente, aunque el alto carácter involuntario de este tipo de empleo en España sugiere que responde más a restricciones de la demanda laboral que a preferencias voluntarias de conciliación de los trabajadores.

3. Composición de los bajos salarios y desigualdad de renta anual: la menor incidencia de bajos salarios por hora debe interpretarse con cautela, ya que refleja tanto aspectos institucionales positivos (mayor cobertura de la negociación colectiva, que estudiaremos en el Tema 5) como aspectos adversos: la exclusión hacia el desempleo de los trabajadores menos cualificados y una elevada desigualdad en las rentas salariales anuales derivada de la discontinuidad en el número de días trabajados (pobreza laboral o working poor).

4. Marcada dualidad y segmentación: persiste una divisoria entre trabajadores con empleos indefinidos estables a jornada completa, que disfrutan de mayor protección y condiciones favorables, y trabajadores en contratos temporales o intermitentes, que soportan mayor rotación, menores ingresos anuales y menor acceso a formación.

> **LECTURA AUTÓNOMA · EPÍGRAFE 5.7**
> El epígrafe 5.7 (líneas de actuación hacia políticas centradas en la calidad del empleo) queda como lectura autónoma de síntesis del bloque 5 y forma parte de la materia evaluable.

5.7. Hacia políticas laborales centradas en la calidad del empleo

Estos indicadores de calidad del empleo ponen de relieve la necesidad de que las políticas sociolaborales no se centren exclusivamente en la cantidad de empleo generado, sino también en su calidad. La mera creación de puestos de trabajo, si estos son precarios, inestables y mal remunerados, no contribuye adecuadamente al bienestar social ni al desarrollo económico sostenible.

Cuatro grandes líneas de actuación resultan prioritarias para mejorar estructuralmente la calidad del empleo en España:

Reducción de la dualidad del mercado laboral: mediante la convergencia de las condiciones e incentivos entre figuras contractuales, la vigilancia del uso fraudulento de la contratación temporal y el seguimiento de la estabilidad efectiva de los contratos fijos-discontinuos.

Fomento de la formación continua: especialmente focalizada en los trabajadores temporales, fijos-discontinuos y de pequeñas empresas, para mejorar su empleabilidad a lo largo de la vida y facilitar transiciones laborales ascendentes.

Mejora de los mecanismos de intermediación laboral: modernizando los servicios públicos de empleo (Tema 2) para facilitar el ajuste entre oferta y demanda de trabajo y reducir tanto la sobrecualificación juvenil como los déficits de perfiles técnicos.

Fortalecimiento y modernización de la negociación colectiva: adaptándola para que pueda abordar eficazmente los nuevos desafíos del mercado laboral (teletrabajo, desconexión digital, economía de plataformas y gestión algorítmica) mientras preserva la calidad del empleo.

En conclusión, las políticas de protección al empleo deben diseñarse no solo considerando su impacto sobre el volumen de ocupación y la facilidad de ajuste empresarial, sino también evaluando su efecto sobre la calidad del empleo generado. Un mercado laboral exitoso no es solo aquel que crea muchos puestos de trabajo, sino aquel que genera empleos de calidad que permitan a los trabajadores desarrollar sus capacidades, contar con seguridad económica y construir proyectos vitales estables.

6. EL MODELO ESPAÑOL: CARACTERÍSTICAS, REFORMAS Y RETOS

6.1. Características históricas del mercado laboral español

Nota de encuadre: Este epígrafe 6.1 se aborda presencialmente en el tramo final de la Sesión 12 (EB 12) para conectar el análisis del índice EPL con el origen histórico de la dualidad en España. El mercado laboral español ha presentado históricamente características particulares que lo han diferenciado del resto de economías europeas, especialmente en lo referente a sus mecanismos de flexibilidad: su rasgo definitorio durante casi cuatro décadas fue un marcado énfasis en la flexibilidad externa, materializada principalmente a través de una elevada tasa de temporalidad.

Esta estrategia de adaptación empresarial, que se consolidó tras las reformas de los años ochenta, creó un modelo de ajuste basado en la facilidad para realizar contrataciones y extinciones mediante contratos temporales. La reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 (Ley 32/1984) liberalizó de forma asimétrica la contratación temporal (eliminando el principio de causalidad a través del contrato temporal de fomento del empleo y flexibilizando el contrato por obra o servicio), permitiendo su uso generalizado para cubrir necesidades permanentes de las empresas bajo la justificación del fomento del empleo, mientras mantenía intacta la elevada protección e indemnización de los contratos indefinidos existentes.

Esta dependencia de la contratación temporal generó una pronunciada dualidad en el mercado laboral español. Por un lado, se consolidó un segmento primario de trabajadores con contratos indefinidos (insiders) que gozaban de una elevada protección y estabilidad laboral, con indemnizaciones por despido relativamente generosas y fuerte protección procedimental. Por otro, emergió un amplio segmento secundario de

trabajadores temporales (outsiders) que soportaron la mayor parte del ajuste del empleo durante las recesiones económicas (disparando la tasa de temporalidad por encima del 33% en los años noventa).

Esta dualidad no solo afectó a la estabilidad laboral y a la volatilidad cíclica del desempleo, sino que tuvo profundas implicaciones estructurales en tres ámbitos:

Formación: las empresas invierten significativamente menos en la formación específica de los trabajadores temporales debido a la brevedad del horizonte esperado de la relación laboral, lo que reduce su empleabilidad futura.

Productividad: la alta rotación impide la acumulación de capital humano específico en el puesto, frena la innovación organizativa y lastra el crecimiento de la productividad total de los factores (haciendo que la productividad aparente del trabajo en España mostrara históricamente un comportamiento contracíclico, creciendo solo en las recesiones al destruirse masivamente empleos temporales de baja productividad).

Desarrollo profesional: los trabajadores temporales afrontan menores oportunidades de carrera, promoción interna y estabilidad de ingresos a lo largo de su ciclo vital.

6.2. Reformas laborales y sus efectos

Las sucesivas reformas laborales de las tres últimas décadas han intentado abordar esta problemática, reconociendo la necesidad de corregir la segmentación y fortalecer los mecanismos de flexibilidad interna como alternativa al ajuste vía destrucción de empleo:

Reformas de los años ochenta, noventa y dos mil: como se ha señalado, la reforma de 1984 liberalizó la contratación temporal, permitiendo una rápida creación de empleo en la segunda mitad de los ochenta pero a costa de consolidar la dualidad. Los intentos posteriores de reducir la temporalidad mediante restricciones legales parciales y bonificaciones a la contratación indefinida (reformas de 1994, 1997 —que introdujo el contrato de fomento de la contratación indefinida con indemnización de 33 días—, 2001, 2006 y 2010) tuvieron efectos limitados, ya que no corrigieron de raíz la brecha de costes ni el uso generalizado del contrato por obra o servicio.

La Reforma Laboral de 2012 (Ley 3/2012): aprobada en el contexto crítico de la crisis financiera y de deuda soberana, introdujo profundas modificaciones orientadas a impulsar la flexibilidad interna y salarial («devaluación interna») y a abaratar el ajuste externo en los contratos indefinidos. Entre sus medidas más destacadas se encuentran: (1) la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa sobre el convenio sectorial en materias clave (cuantía salarial, horario y distribución del tiempo de trabajo, y adaptación de la clasificación profesional); (2) la facilitación de los procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41 ET) y de descuelgue salarial (art. 82.3 ET); (3) la reducción de la indemnización del despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado (con un tope de 24 mensualidades), la supresión de los salarios de tramitación salvo readmisión o nulidad, la clarificación de las causas económicas del despido objetivo y la eliminación de la autorización administrativa previa en los ERE; y (4) la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos denunciados a un máximo de un año. Aunque estas medidas facilitaron el ajuste salarial y la recuperación posterior del empleo agregado, su efectividad para reducir la dualidad fue muy limitada debido a la inercia de un modelo empresarial fuertemente arraigado en la contratación temporal por obra o servicio.

La Reforma Laboral de 2021–2022 (Real Decreto-ley 32/2021): acordada en el marco del diálogo social tripartito y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, representó un cambio radical de estrategia

para reducir la dualidad: mantuvo inalteradas las indemnizaciones por despido de 2012 (33 y 20 días/año), pero restringió severamente la contratación temporal y reequilibró la negociación colectiva. Sus medidas principales incluyeron: (1) la supresión del contrato por obra o servicio determinado y la presunción general de contratación indefinida (art. 15 ET), limitando las causas temporales estructurales a circunstancias de la producción y sustitución y rebajando el tope de encadenamiento a 18 meses en un periodo de 24; (2) el fortalecimiento y ampliación del contrato fijo-discontinuo (art. 16 ET) para actividades estacionales, intermitentes y contratas; (3) la consolidación de los ERTE y la creación del Mecanismo RED (arts. 47 y 47 bis ET) como alternativa permanente al despido; y (4) la recuperación de la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, la eliminación de la prioridad del convenio de empresa en materia salarial y una regulación más estricta de las contratas y subcontratas (art. 42 ET, fijando como referencia el convenio sectorial de la actividad desarrollada). Esta reforma consiguió reducir de forma inmediata y pronunciada la tasa de temporalidad contractual, abriendo un rico debate empírico sobre sus efectos en la estabilidad real que analizaremos en la sección 7.

Ámbito Regulatorio	Reforma Laboral de 2012 (Ley 3/2012)	Reforma Laboral de 2021 (RDL 32/2021)
Objetivo estratégico	Facilitar la flexibilidad interna salarial (devaluación interna) y reducir costes de salida en indefinidos.	Atacar la dualidad restringiendo la contratación temporal y canalizar la estacionalidad al fijo-discontinuo y a los ERTE.
Contratación temporal (art. 15 ET)	Mantiene el contrato por obra o servicio; recupera el límite de encadenamiento de 24 meses en 30.	Suprime el contrato por obra o servicio; limita causas a producción y sustitución; encadenamiento máx. 18 meses en 24.
Costes y trámites de despido	Reduce improcedente de 45 a 33 días/año (máx. 24 m.); elimina salarios de tramitación y autorización previa en ERE.	Mantiene sin cambios las indemnizaciones de 33 y 20 días/año y el régimen de despidos colectivos de 2012.
Flexibilidad interna (ERTE)	Agiliza los ERTE (sin autorización previa) y las modificaciones sustanciales de condiciones (art. 41 ET).	Consolida el modelo ERTE de la pandemia (exoneraciones ligadas a formación) y crea el Mecanismo RED (art. 47 bis ET).
Negociación colectiva	Prioridad del convenio de empresa en cuantía salarial; limita la ultraactividad de los convenios a 1 año.	Elimina la prioridad del convenio de empresa en salarios; restaura la ultraactividad indefinida y regula subcontratas.

6.3. La experiencia de la COVID-19 y los ERTE

La experiencia durante la crisis provocada por la COVID-19 puso de manifiesto la importancia decisiva de contar con mecanismos efectivos de flexibilidad interna. Durante 2020 y 2021, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) permitieron mantener el vínculo laboral de millones de trabajadores mientras sus empresas estaban afectadas por las restricciones sanitarias o la caída brusca de la demanda. Este mecanismo evitó una destrucción masiva de empleo que habría sido muy difícil de revertir una vez superada la emergencia sanitaria.

Los ERTE demostraron ser herramientas valiosas para sostener el tejido productivo en situaciones de crisis, motivando su consolidación y ampliación estructural en la reforma de 2021 (a través de los ERTE ETOP, los

ERTE por fuerza mayor de impedimento o limitación y el nuevo Mecanismo RED). La experiencia demostró cuatro logros fundamentales:

Preservación del capital humano: las empresas mantuvieron intactas sus plantillas cualificadas y su saber hacer organizativo, facilitando la reanudación de la actividad.

Protección de los trabajadores: los empleados mantuvieron una parte sustancial de sus ingresos salariales (sin consumir derechos futuros de paro en los momentos críticos) y conservaron su vinculación y cotización a la Seguridad Social.

Rapidez de la recuperación: la reactivación económica y del empleo fue mucho más veloz que en las crisis de 1993 y 2008, porque las empresas pudieron reincorporar de inmediato a sus propios trabajadores sin incurrir en costes de reclutamiento.

Menor impacto social: se evitó un aumento dramático del desempleo estructural y de la desigualdad, amortiguando las consecuencias sociales y económicas.

6.4. Retos de futuro

El reto fundamental para el futuro del mercado laboral español reside en consolidar un equilibrio duradero entre flexibilidad y seguridad. Esto implica desarrollar un marco institucional que permita a las empresas adaptarse con agilidad a las condiciones cambiantes del mercado sin comprometer la estabilidad y la calidad del empleo. Los cinco elementos clave para alcanzar este objetivo incluyen:

1. Promoción de la formación continua: es fundamental invertir en la formación permanente y recualificación de los trabajadores, especialmente de aquellos en situaciones más vulnerables o con contratos intermitentes. La empleabilidad a lo largo de la vida, más que la protección estática de un puesto específico, debe convertirse en el objetivo central de las políticas sociolaborales, lo que requiere sistemas de formación profesional ágiles, actualizados y accesibles.

2. Desarrollo de mecanismos efectivos de flexibilidad interna: es necesario consolidar y difundir entre las pymes los instrumentos de flexibilidad interna (ERTE, Mecanismo RED, adaptación de condiciones laborales, reducción y distribución flexible de la jornada), haciéndolos accesibles y menos burocráticos para que las empresas los perciban como alternativas reales y viables frente al ajuste vía despido o rotación.

3. Fortalecimiento de las políticas activas de empleo: los servicios públicos de empleo deben reforzarse para proporcionar orientación individualizada, perfilado estadístico, intermediación y formación eficaces. Como estudiamos en el Tema 2, unas políticas activas bien diseñadas y evaluadas son indispensables para facilitar las transiciones laborales y acortar los períodos de desempleo.

4. Reducción de la dualidad estructural y empírica: aunque la reforma de 2021 ha reducido drásticamente la tasa de temporalidad contractual privada, persiste el reto de evitar una nueva segmentación entre indefinidos estables y trabajadores con contratos fijos-discontinuos o indefinidos de corta duración, así como de culminar los procesos de estabilización para reducir la elevada temporalidad en el sector público.

5. Adaptación a nuevas formas de trabajo: el mercado laboral está experimentando transformaciones profundas asociadas al teletrabajo, la economía de plataformas digitales, el trabajo por proyectos y la gestión algorítmica e inteligencia artificial. El marco regulatorio y la negociación colectiva deben adaptarse para proporcionar protección efectiva a estas nuevas formas de trabajo sin frenar la innovación.

En definitiva, el modelo español debe culminar su evolución desde un sistema históricamente centrado en la protección del puesto de trabajo mediante indemnizaciones elevadas para indefinidos y alta temporalidad para el resto, hacia un sistema de verdadera flexiseguridad centrado en la protección del trabajador mediante empleabilidad, formación continua, transiciones laborales asistidas y mecanismos de flexibilidad interna que permitan preservar el empleo en situaciones adversas. Solo así se podrá consolidar un mercado laboral que sea simultáneamente dinámico, eficiente y justo.

7. EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE POLÍTICAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL: ESPECIAL ATENCIÓN A ESPAÑA

Esta sección sintetiza las principales conclusiones de la literatura econométrica internacional y de las evaluaciones institucionales (Banco de España, Fedea, FMI, OCDE y BBVA Research) sobre el impacto de la legislación de protección del empleo (EPL) y de las dos grandes reformas laborales españolas de 2012 y 2021.

7.1. El debate empírico internacional: desmontando mitos

La revisión de la evidencia empírica comparada permite contrastar las hipótesis teóricas sobre el impacto de la EPL en tres variables macroeconómicas:

1. Flexibilidad y nivel de desempleo agregado (efecto ambiguo y distributivo): la tesis tradicional de los años noventa (respaldada en estudios como Bernal-Verdugo et al., 2012, del FMI) sostenía que una mayor rigidez en el despido (mayor EPL) elevaba el nivel de desempleo estructural. Sin embargo, la literatura posterior y los meta-análisis exhaustivos (Rodgers, 2007; Heimberger, 2021, que analiza 75 estudios primarios) demuestran que el efecto neto del EPL sobre la tasa de paro agregada es estadísticamente nulo o ambiguo, porque una EPL estricta frena simultáneamente tanto los flujos de salida al paro (destrucción) como los flujos de entrada al empleo (contratación). El impacto real de una EPL rígida no es tanto agregado como distributivo: protege el empleo de los trabajadores varones de mediana edad (insiders) a costa de reducir las tasas de empleo de los jóvenes y de las mujeres que intentan acceder al mercado.

2. Flexibilidad y crecimiento de la productividad (consenso robusto): a diferencia de lo que ocurre con el paro agregado, el consenso académico sobre la productividad es sólido (Bassanini et al., 2009). Una legislación excesivamente rígida sobre el despido en los contratos indefinidos frena la reasignación de trabajadores desde empresas y sectores en declive hacia actividades innovadoras de mayor valor añadido y desincentiva la adopción de tecnologías disruptivas, ejerciendo un efecto negativo sobre el crecimiento de la productividad total de los factores.

3. Reformas parciales y segmentación dual (consenso robusto): la evidencia internacional es unánime al señalar que las reformas parciales («en el margen»), que liberalizan los contratos temporales manteniendo intacta una elevada protección para los indefinidos, constituyen la receta directa para la dualidad laboral (Blanchard y Landier, 2002; Bentolila, Cahuc, Dolado y Le Barbanchon, 2012). El influyente estudio estructural de Aguirregabiria y Alonso-Borrego (2014) sobre la reforma española de 1984 demostró empíricamente que dicha liberalización parcial disparó la rotación y sustituyó empleo indefinido por temporal sin generar mejoras significativas en la productividad.

7.2. Evaluación de la Reforma Española de 2012: éxito en ajuste salarial, fracaso en dualidad

Las evaluaciones econométricas de la reforma laboral de 2012 (Ley 3/2012) arrojan un balance marcadamente asimétrico entre su impacto macroeconómico salarial y su impacto sobre la segmentación contractual:

Éxito en flexibilidad salarial y recuperación del empleo agregado: informes del Fondo Monetario Internacional (Stepanyan y Salas, 2020) y de BBVA Research (Doménech et al., 2016) confirman que las medidas de descentralización de la negociación colectiva y flexibilización salarial facilitaron una intensa moderación de los costes laborales unitarios («devaluación interna»). Según las estimaciones contrafactuales del FMI, esta moderación salarial evitó la destrucción de cerca de 1,8 millones de empleos durante la recesión y permitió que la economía española comenzara a crear empleo neto en 2014 (400.000 puestos) con tasas de crecimiento del PIB de apenas el 1,4%.

Fracaso en la reducción de la dualidad y coste en calidad del empleo: pese a la rebaja de la indemnización del despido improcedente de 45 a 33 días, la reforma fracasó en corregir la dualidad estructural. Las evaluaciones de Fedea (García-Pérez, 2016) mostraron que el efecto sobre la conversión de temporales en indefinidos fue positivo pero muy reducido, y la probabilidad de salir del desempleo hacia un contrato temporal siguió siendo cinco veces superior a la de hacerlo hacia uno indefinido. Como documentó Funcas (2015), operó una fuerte «dependencia de la senda» (path dependence): mientras el contrato por obra o servicio siguió disponible a bajo coste, las empresas continuaron utilizando el colchón de trabajadores temporales como vía predilecta de ajuste por resultar más inmediata y menos conflictiva que negociar ajustes internos. Asimismo, el propio FMI advirtió que la recuperación posterior a 2012 vino acompañada de un aumento del empleo a tiempo parcial involuntario y de la pobreza laboral.

7.3. Evaluación de la Reforma Española de 2021: ¿fin de la anomalía estadística o nueva dualidad empírica?

El Real Decreto-ley 32/2021 abordó de forma frontal la anomalía española prohibiendo el contrato por obra o servicio y penalizando la rotación de muy corta duración. La evidencia empírica acumulada entre 2022 y 2025 (Figura 4.3) permite evaluar tanto sus innegables logros estadísticos como el debate académico sobre la persistencia de la inestabilidad:

1. Éxito rotundo en la tasa de temporalidad contractual e indicadores agregados: en su objetivo principal, la reforma logró una transformación histórica e inmediata de la composición contractual. La tasa de temporalidad en el sector privado cayó más de 11 puntos porcentuales (desde el ~24% previo a la reforma hasta el 12,4%–12,7% en 2024–2025), convergiendo por primera vez en 35 años con la media de la Unión Europea (mientras la temporalidad total se situó en torno al 15,5% lastrada por el 28,5% del sector público). El Banco de España (2023) cuantificó un trasvase neto de 1,6 millones de asalariados hacia contratos indefinidos ya en el primer año de vigencia. Además, los indicadores agregados de rotación mostraron mejoras objetivas: el volumen total de contratos firmados al año descendió de 20,3 millones en 2019 a 15,4 millones, la tasa mensual de rotación bajó del 1,30% al 1,10%, las transiciones trimestrales del empleo al paro se redujeron del 3,9% al 2,9% y la tasa de supervivencia a un año de los nuevos contratos aumentó del 11% al 16%.

2. La nueva válvula de flexibilidad: el auge del contrato fijo-discontinuo: al cerrarse la vía del contrato por obra o servicio, las actividades estacionales, intermitentes o vinculadas a contratas canalizaron su necesidad

de flexibilidad hacia el contrato fijo-discontinuo (FD). Los estudios de BBVA Research (2022) y de Fedea (Felgueroso, 2024) documentan que las altas de contratos fijos-discontinuos se multiplicaron y el stock total de trabajadores con contrato FD se duplicó con creces, pasando de unos 650.000 antes de la reforma a 1,42 millones de afiliados.

3. El debate crítico sobre la «estabilidad empírica» (Fedea, Banco de España y FMI): frente al éxito estadístico en la etiqueta contractual, las evaluaciones microeconométricas con registros administrativos de la Seguridad Social han planteado un matiz fundamental. El influyente estudio de Conde-Ruiz, Felgueroso y García-Pérez (Fedea, 2023) acuñó la distinción entre «temporalidad contractual» (la etiqueta jurídica del contrato) y «temporalidad o inestabilidad empírica» (la frecuencia real de entradas y salidas del empleo y los días efectivamente trabajados al año). Su análisis de los flujos diarios de altas y bajas en la Seguridad Social muestra que una parte sustancial de la rotación estacional persiste bajo nuevas formas. En la misma línea, el Banco de España (2023) y el FMI (2024) han constatado que los contratos fijos-discontinuos presentan una probabilidad de salida a la inactividad o al desempleo significativamente mayor que la de los indefinidos ordinarios, y que incluso dentro de los nuevos contratos indefinidos ordinarios la tasa de supervivencia a medio plazo se moderó del 52,5% al 48,0% (por un mayor uso de despidos durante el período de prueba y extinciones tempranas).

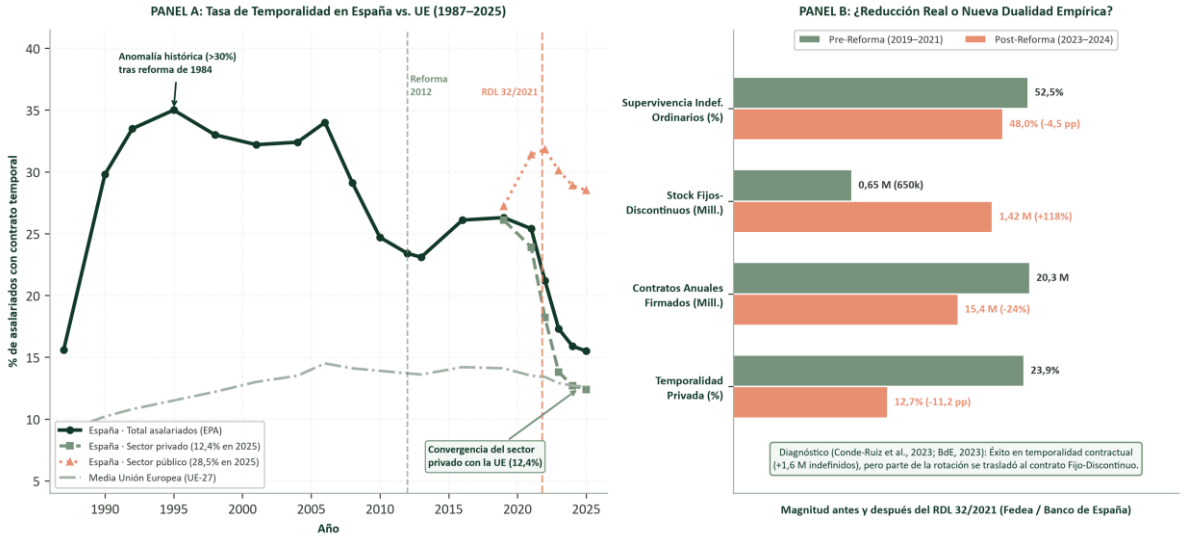


Figura 4.3: Evolución histórica de la tasa de temporalidad en España vs. UE (1987–2025) y evaluación empírica de la Reforma de 2021.

Fuente: Elaboración propia para Políticas Sociolaborales (UPO) a partir de INE (EPA), Eurostat, Banco de España (2023) y Fedea (2023, 2024).

Interpretación analítica de la Figura 4.3: El Panel A muestra cómo la reforma de 2021 puso fin a tres décadas de anomalía estadística en el sector privado español (convergiendo al 12,4% europeo), mientras el sector público mantiene una temporalidad del 28,5%. El Panel B resume el diagnóstico de Fedea y del Banco de España: la caída de la temporalidad privada (-11,2 pp) y del número de contratos firmados (-24%) vino acompañada de una duplicación del stock de fijos-discontinuos (de 0,65 M a 1,42 M) y de una menor supervivencia media de los nuevos indefinidos ordinarios.

DATO EMPÍRICO · TEMPORALIDAD CONTRACTUAL FRENTE A ESTABILIDAD EMPÍRICA (FEDEA Y BANCO DE ESPAÑA)

Tras el RDL 32/2021, la tasa de temporalidad del sector privado cayó del 23,9% al 12,4% y se firmaron 4,9 millones de contratos menos al año (de 20,3 M a 15,4 M). Sin embargo, Fedea (Conde-Ruiz et al., 2023; Felgueroso, 2024) y el

Banco de España (2023) advierten que la tasa de temporalidad tradicional ya no basta por sí sola para medir la precariedad: el stock de contratos fijos-discontinuos pasó de 650.000 a 1,42 millones (+118%), de modo que la antigua dualidad legal (indefinidos vs. temporales) se ha transformado parcialmente en una nueva dualidad empírica entre indefinidos estables a jornada completa e indefinidos intermitentes o discontinuos.

7.4. Síntesis comparada de la evidencia

En conjunto, la evidencia empírica de las dos grandes reformas laborales españolas ilustra con claridad las tensiones de diseño en un mercado segmentado. La reforma de 2012 priorizó la competitividad externa mediante la flexibilidad salarial y el abaratamiento del despido: tuvo éxito en acelerar la creación de empleo durante la salida de la Gran Recesión, pero fracasó en corregir la dualidad porque mantuvo abiertas las vías de contratación temporal. Por su parte, la reforma de 2021 priorizó la reducción de la dualidad restringiendo severamente los contratos temporales: logró corregir de raíz la anomalía estadística de la temporalidad contractual y reducir la rotación extrema, aunque parte de la intermitencia productiva de la economía española se ha trasladado hacia el contrato fijo-discontinuo y hacia una mayor rotación dentro de los contratos indefinidos recientes.

PARADA REFLEXIVA: EL DILEMA DE LAS REFORMAS LABORALES EN ESPAÑA (2012 VS. 2021)

- **¿Por qué la reforma de 2012 no redujo la tasa de temporalidad a pesar de haber rebajado la indemnización del despido improcedente de 45 a 33 días?**

  Porque mantuvo prácticamente intacta la posibilidad de utilizar el contrato por obra o servicio determinado con un coste de extinción muy inferior (8 a 12 días por año) y sin control causal efectivo. Mientras existió esa válvula de flexibilidad externa barata, las empresas continuaron utilizándola por inercia organizativa en lugar de asumir la incertidumbre de la contratación indefinida.

- **Tras la reforma de 2021, ¿por qué tener un contrato indefinido ya no es siempre sinónimo de trabajar los 12 meses del año?**

  Porque la prohibición del contrato por obra o servicio llevó a canalizar las actividades estacionales e intermitentes hacia el contrato fijo-discontinuo (que es jurídicamente indefinido pero conlleva períodos de inactividad productiva entre campañas) y hacia contratos indefinidos ordinarios que experimentan una mayor rotación en sus primeros meses de vida.

8. CONCLUSIONES

El análisis de la flexibilidad laboral y de las políticas de protección del empleo (EPL) en España dibuja un panorama complejo, marcado por una tensión histórica entre la necesidad de adaptación empresarial y la búsqueda de seguridad para los trabajadores, demostrando que el diseño regulatorio no es un juego de suma cero sino un problema de arquitectura institucional. Durante más de tres décadas, el mercado laboral español respondió a esta tensión priorizando un modelo de flexibilidad externa en el margen (reforma de 1984), fundamentado en un uso intensivo de la contratación temporal como principal vía de ajuste ante los elevados costes e incertidumbres de los despidos en los contratos indefinidos.

La consecuencia más notable y persistente de ese modelo fue la consolidación de una marcada dualidad en el mercado laboral, que dividió a la fuerza de trabajo entre un núcleo de trabajadores indefinidos con alta protección (insiders) y un amplio colectivo de trabajadores temporales (outsiders) que soportaron la mayor parte de la inseguridad, la rotación y la destrucción de empleo durante las crisis económicas. Como hemos analizado, esta dualidad no solo generó precariedad y desigualdad de rentas anuales, sino que lastró la calidad general del empleo y el crecimiento de la productividad agregada al desincentivar la inversión empresarial en la formación y el capital humano de los trabajadores temporales.

Las experiencias recientes han transformado este panorama en dos direcciones complementarias. Por un lado, la implementación masiva de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la crisis de la COVID-19 y la consolidación del Mecanismo RED demostraron la enorme utilidad y eficacia de los mecanismos de flexibilidad interna: a diferencia del ajuste externo tradicional, permitieron a las empresas adaptar sus costes y jornadas sin destruir empleo, preservando el valioso capital humano y facilitando una recuperación económica mucho más rápida que en recesiones anteriores. Por otro lado, la reforma laboral de 2021 (RDL 32/2021) cerró el ciclo histórico del contrato por obra o servicio, logrando que la tasa de temporalidad contractual del sector privado español converja con la media europea, si bien la evidencia empírica reciente advierte que parte de la rotación e intermitencia se ha trasladado al contrato fijo-discontinuo.

El reto fundamental para el futuro del mercado laboral español reside, por tanto, en culminar este cambio de paradigma: evolucionar desde un sistema centrado en la protección estática del puesto de trabajo (o de la mera etiqueta jurídica del contrato) hacia un modelo de verdadera flexiseguridad focalizado en la protección del trabajador. Esto implica vigilar que la nueva contratación indefinida y fija-discontinua se traduzca en estabilidad empírica efectiva, reducir la elevada temporalidad del sector público, apostar decididamente por la flexibilidad interna, fortalecer la formación continua y la empleabilidad como pilares de la seguridad, potenciar las políticas activas de empleo para facilitar las transiciones laborales y adaptar el marco regulatorio a las nuevas realidades como el teletrabajo o la economía de plataformas. Solo a través de este equilibrio se podrá consolidar un mercado laboral que sea, simultáneamente, dinámico, eficiente y justo.

CONCEPTOS CLAVE DEL TEMA 4

- **Flexibilidad laboral:** Capacidad del mercado de trabajo y de las empresas para adaptar el volumen de empleo, el tiempo de trabajo, los salarios o la organización productiva ante cambios económicos y tecnológicos.
- **Flexibilidad externa:** Ajuste de la plantilla mediante flujos de entrada (contratación) y de salida (despidos y finalización de contratos temporales) en el mercado de trabajo.
- **Flexibilidad interna:** Adaptación de las condiciones de trabajo dentro de la empresa (jornada, funciones, salario o ubicación) manteniendo vivo el vínculo contractual y el capital humano.
- **Legislación de Protección del Empleo (EPL):** Conjunto de normas legales y convencionales que regulan los requisitos causales, procedimientos administrativos y costes económicos (indemnizaciones) de la contratación y el despido.
- **Flexiseguridad (Flexicurity):** Modelo institucional de origen nórdico que combina una regulación contractual flexible con prestaciones por desempleo generosas, políticas activas eficaces y formación continua a lo largo de la vida.
- **Índice EPL de la OCDE:** Indicador sintético (en escala de 0 a 6) elaborado por la OCDE para medir y comparar internacionalmente el grado de rigurosidad normativa en despidos individuales (EPR), despidos colectivos (EPC) y contratos temporales (EPT).
- **Dualidad o segmentación laboral:** División estructural del mercado de trabajo entre un segmento primario protegido (insiders con contratos indefinidos estables) y un segmento secundario precario (outsiders temporales o intermitentes que soportan el ajuste cíclico).
- **Reforma laboral «en el margen»:** Estrategia regulatoria (como la española de 1984) que liberaliza únicamente los contratos temporales sin modificar la rigidez de los contratos indefinidos, incentivando la rotación y la dualidad.
- **Despido objetivo vs. despido improcedente:** En España, el despido por causas objetivas (ETOP) procedente conlleva una indemnización de 20 días/año (máx. 12 meses), mientras que el despido declarado improcedente devenga 33 días/año (máx. 24 meses).
- **Contrato fijo-discontinuo (art. 16 ET):** Contrato indefinido diseñado para actividades estacionales, intermitentes o vinculadas a contratas, en el que alternan períodos de actividad laboral y períodos de inactividad con derecho de llamamiento.
- **ERTE y Mecanismo RED (arts. 47 y 47 bis ET):** Instrumentos de flexibilidad numérica interna que permiten suspender contratos o reducir la jornada (10%–70%) ante crisis coyunturales o sectoriales con protección por desempleo y exoneraciones de cuotas.
- **Cláusula de descuelgue o inaplicación (art. 82.3 ET):** Mecanismo de flexibilidad salarial interna que permite a una empresa con causas ETOP desmarcarse temporalmente de las condiciones salariales o de jornada del convenio colectivo aplicable.
- **Temporalidad contractual vs. estabilidad empírica:** Distinción analítica (Fedea / Banco de España) entre la etiqueta jurídica del contrato (temporal vs. indefinido) y la duración y continuidad real de los días trabajados a lo largo del año.
- **Calidad del empleo (Job Quality):** Concepto multidimensional (OCDE / Eurofound) que evalúa el empleo no solo por su cantidad, sino por su estabilidad, remuneración, adecuación de jornada, ajuste educativo y acceso a formación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirregabiria, V., & Alonso-Borrego, C. (2014). Labor contracts and flexibility: Evidence from a labor market reform in Spain. Economic Inquiry, 52(2), 930-957.

Banco de España (2023). Informe Anual 2022: El mercado de trabajo en España tras la reforma laboral de 2021. Banco de España.

Bassanini, A., Nunziata, L., & Venn, D. (2009). Job protection legislation and productivity growth in OECD countries. Economic Policy, 24(58), 349-402.

BBVA Research (2022). Observatorio sobre el impacto de la reforma laboral de 2021 en la afiliación y la contratación. BBVA Research.

Bentolila, S., Cahuc, P., Dolado, J. J., & Le Barbanchon, T. (2012). Two-tier labour markets in the Great Recession: France versus Spain. The Economic Journal, 122(562), F155-F187.

Bernal-Verdugo, L., Furceri, D., & Guillaume, D. (2012). Labor market flexibility and unemployment: New empirical evidence of static and dynamic effects. Comparative Economic Studies, 54(2), 251-273.

Blanchard, O., & Landier, A. (2002). The perverse effects of partial labour market reform: Fixed-term contracts in France. The Economic Journal, 112(480), F214-F244.

Conde-Ruiz, J. I., Felgueroso, F., & García-Pérez, J. I. (2023). La reforma laboral de 2021: una evaluación preliminar de sus efectos sobre la temporalidad contractual y empírica. Fedea, Estudios sobre la Economía Española.

Doménech, R., García, J. R., & Ulloa, C. (2016). Los efectos de la reforma laboral de 2012 sobre el empleo y los salarios en España. BBVA Research.

Felgueroso, F. (2024). Observatorio de trimestres del mercado de trabajo: evolución de los contratos fijos-discontinuos y la rotación laboral. Fedea.

Fondo Monetario Internacional (2024). Spain: 2024 Article IV Consultation—Staff Report. International Monetary Fund.

García-Pérez, J. I. (2016). Evaluación del impacto de la reforma laboral de 2012 sobre la dualidad y las transiciones laborales. Fedea.

Heimberger, P. (2021). Does employment protection affect unemployment? A meta-analysis. Oxford Economic Papers, 73(3), 982-1007.

OCDE (2020–2024). OECD Indicators of Employment Protection (EPL Database) & OECD Employment Outlook. OECD Publishing, París.

Rodgers, G. (2007). Labour market flexibility and decent work. DESA Working Paper No. 47, Organización de las Naciones Unidas.

Stepanyan, V., & Salas, J. (2020). Labor market reform in Spain: Wage moderation and employment recovery. IMF Working Paper.

Normativa y documentos oficiales

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (artículos 11, 12, 15, 16, 39, 40, 41, 42, 47, 47 bis, 51, 52, 54, 56 y 82.3).

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Boletín Oficial del Estado, 162, de 7 de julio de 2012.

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. Boletín Oficial del Estado, 164, de 10 de julio de 2021.

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Boletín Oficial del Estado, 313, de 30 de diciembre de 2021.